

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 930/2534 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โจทก์
 นาย สงวน วรณ ประสาท กับพวก จำเลย
 ป.วิ.พ. มาตรา 226, มาตรา 249

ปัญหาที่ว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ลงชื่อในตัวสัญญาใช้เงินและจำเลยที่ 3 ไม่ได้ลงชื่อในหนังสือสัญญาค้ำประกันนั้นในชั้นที่สองศาลชั้นต้นมิได้กำหนดเป็นประเด็นไว้ แม้ต่อมาจำเลยจะแถลงขอให้ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทเพิ่มเติม แต่ศาลชั้นต้นสั่งว่าไม่มีเหตุที่จะเพิ่มประเด็นตามคำแถลง จำเลยก็มีโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวทั้ง มิได้อุทธรณ์ฎีกาคำสั่งนั้น ถือว่าจำเลยยินยอมดำเนินกระบวนการพิจารณาเท่าที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นไว้ การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยปัญหานี้ให้ จึงเป็นการวินิจฉัยนอก ประเด็นถือว่าเป็นข้อที่มีได้กล่าวมาแต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาย่อมไม่ รับวินิจฉัย ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องนั้น เมื่อจำเลยมิได้ยกขึ้นว่ามาแต่ศาลชั้นต้น แม้จะ เป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน จำเลยอาจยกขึ้นว่ากล่าวใน ชั้นฎีกาได้ก็ตามแต่ศาลฎีกาก็มีอำนาจที่จะไม่ยกขึ้นวินิจฉัย

โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันใช้เงิน 800,000บาท พร้อมดอกเบี้ย ถ้าไม่ชำระให้นำทรัพย์ที่จำนำไว้ออกขายทอดตลาดหากไม่พอชำระหนี้ก็ให้ยึดทรัพย์อื่นของจำเลยทั้งสามออกขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์จนครบ

จำเลยทั้งสามให้การว่า ลายมือชื่อผู้มอบอำนาจให้ดำเนินคดีไม่ใช่ลายมือชื่อของ นายดำรงค์ กฤษณามระผู้รับมอบอำนาจจึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 1 มิได้ลงลายมือชื่อออกตัวสัญญาใช้เงินทั้งสองฉบับให้แก่โจทก์และมีได้รับเงินจากโจทก์ตามฟ้อง จำเลยที่ 2 ไม่ได้ทำสัญญาค้ำประกันไว้ ลายมือชื่อในสัญญาค้ำประกันเป็นลายมือชื่อปลอม ส่วนจำเลยที่ 3 ได้ทำสัญญาค้ำประกันตามเอกสารท้ายฟ้องจริง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ต้นเงินและดอกเบี้ย หากไม่ใช้ให้นำทรัพย์สินจำนำออกขายทอดตลาด เอาเงินชำระหนี้จนครบ

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยที่ 1 กับที่ 3 ฎีกาว่าจำเลยที่ 1 มิได้ลงชื่อในตัวสัญญาใช้เงิน และจำเลยที่ 3 มิได้ลงชื่อในหนังสือค้ำประกันตามฟ้องนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ในชั้นซึ่งสองสถานศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้เพียง 2 ข้อ ว่า 1. โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ และ 2. จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบตามฟ้องหรือไม่ โดยมีได้กำหนดประเด็นตามที่จำเลยที่ 1 กับที่ 3 ฎีกาดังกล่าว แม้ต่อมาจำเลยจะแถลงขอให้ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทเพิ่มเติมว่า จำเลยแต่ละคนต้องรับผิดชอบต่อโจทก์หรือไม่เพียงใด แต่ศาลชั้นต้นสั่งว่าไม่มีเหตุที่จะเพิ่มประเด็นตามคำแถลงจำเลยก็มีได้โต้แย้งคำสั่งดังกล่าว ทั้งมิได้อุทธรณ์หรือฎีกาว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่กำหนดประเด็นข้อพิพาทเพิ่มเติมเป็นการไม่ชอบถือว่าจำเลยยินยอมดำเนินกระบวนการพิจารณาเท่าที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นไว้เท่านั้น แม้ต่อมาจำเลยจะอุทธรณ์ว่าจำเลยที่ 1 กับที่ 3 มิได้ลงชื่อในตัวสัญญาใช้เงินกับหนังสือค้ำประกันตามฟ้อง และ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จะวินิจฉัยให้ ก็เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น ถือว่าปัญหาข้อนี้มีได้
ว่ากล่าวมาแต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ทั้งจำเลยที่ 3 ก็ให้การรับแล้วว่าได้ทำ
สัญญาค้ำประกันจริงตามฟ้อง ปัญหาจึงยุติ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

ส่วนที่จำเลยทั้งสามฎีกาว่า หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีแทนโจทก์เป็นการ
มอบอำนาจเฉพาะคดีและผู้รับมอบอำนาจมิได้ลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจ หนังสือ
มอบอำนาจจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเห็นว่า ในปัญหาข้อนี้จำเลยมิได้ยกขึ้นว่ามา
แต่ศาลชั้นต้น แม้อำนาจฟ้องจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนจำเลยยกขึ้นว่ากล่าวในชั้นฎีกาได้ก็ตาม แต่ศาลฎีกาเห็นว่าไม่สมควรยก
ขึ้นวินิจฉัย"

พิพากษายืน

(เพ็ง เพ็งนิติ-ชุม สุขแสงเปล่ง-อุดม มั่งมีดี)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>